

칭찬한 공단! 우리의 얼굴입니다

2017. 1분기 e-감사 결과

2017. 2.

 **NPS** 국민연금공단 감사

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 성명·주민등록번호 변경자 확인에 관한 사항	3
2. 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항	5
3. 추납보험료 납부 신청에 관한 사항	6
4. 농어업인 비해당 처리에 관한 사항	8
5. 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항	10
6. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	12
7. 임의(계속)가입자 기준소득월액 확인에 관한 사항	14
8. 납부예외기간에 대한 추후납부에 관한 사항	16
9. 유족연금차액일시보상금 적기 지급여부 확인에 관한 사항	18
10. 반환(사망)일시금 지급사유발생일 적정에 관한 사항	20
11. 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항	22
12. 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항	24

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 연금클리닉 시스템을 활용하여 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써 위험확산을 차단하고,
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여 업무처리의 정확성을 기하고자 함

2. 감사대상 및 범위

- 2016. 10월 ~ 12월 중 자가점검 대상으로 지사에 통보한 건

(단위 : 개, 건, 개소)

구 분	업무감사 항목	점검대상 건수	대상 지사
계	28	1,809	○○주)
자 격 분 야	15	1,555	○○
급 여 분 야	12	249	○○
장애인 분 야	1	5	○

주) [자격 ○○개 지사 + 급여 ○○개지사 + 장애인 ○개지사] - 중복표출 ○○개지사 = ○○개지사

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감사 방법
2017. 2. 6.~ 2. 10.(5일)	3급 ○○○, 6급 ○○○	연금클리닉 시스템에 의한 서면 감사 및 감사실 자체 점검 병행

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 타공적연금 가입자 및 수급권자 자격처리 적정여부 확인 등 15개 항목
- (급여분야) 반환일시금 지급(상실후사망) 적정여부 확인 등 12개 항목
- (장애인분야) 장애등록 심사대상자의 처리기간 준수의 적정성 1개 항목

Ⅱ. 감사총평

2016년 10월 ~ 12월 자가점검 대상으로 지사(센터)에 통보된 자격·급여·장애인 분야 28개 점검 항목, 1,809건(자격 1,555건, 급여 249건, 장애인 5건)에 대하여 관련부서 00개소의 처리현황을 확인한 결과, 1,651건(자격 1,409건, 급여 237건, 장애인 5건)은 적정하게 처리하였으나, 자격분야 146건(7개 항목, 00개 지사), 급여분야 12건(5개 항목, 00개 지사)에 대하여는 착오처리 또는 처리누락 사실을 확인하고 현지조치(시정) 처분함.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

현지조치(시정)

【1】

제 목 성명·주민등록번호 변경자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 주민등록 전산자료상 성명·주민번호 변경이 확인되는 대상자에 대하여 정기자료 표출 및 확인을 통해 변경된 사항에 대한 자격정리를 실시하고 있다.

△△부-692호(2012.3.29.) “성명(姓名)변경자 확인·정리 업무 처리 기준 개선 안내” 및 2009년 개정판 「자격업무처리총람」(627~629쪽) “성명·주민등록번호 확인”에 따르면, 가입자(가입자였던 자 포함) 중 행정자치부 주민전산자료와 성명 또는 주민등록번호가 다른 자에 대하여 확인대상자로 표출되면 매일 지사에서는 사업장 또는 본인에게 사업장 근무사실 여부 및 가입이력 등을 확인 후 명부 출력일로부터 1개월 이내에 확인·정리하고, 정리내역 및 자격정리 비대상 내용 등을 평생고객상담이력에 반드시 등록하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사에서는 주민등록 전산자료상 주민등록번호가 변경된 가입자에 대해서 자격원부상 주민등록번호 변경처리를 하지 않아, ○○○ 등 4명의 자격이 주민전산자료와 다르게 관리되고 있었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 4명에
대하여 주민등록 전산자료에 맞게 주민등록번호를 변경하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[2]

제 목 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격의 확인) 및 △△부-365호(2011.3.16.) “사업장 자격확인 유의사항 통보”에 따르면, 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 3일 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 12개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않아, ‘◇◇◇◇’ 등 25개의 사업장에 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 미가입 사용자 ○○○ 등 25명을 사업장가입자로 가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【3】

제 목 추납보험료 납부 신청에 관한 사항

소관부서 ○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

「국민연금법」 제9조(지역가입자), 제14조(자격의 확인), 제91조(연금보험료 납부의 예외) 및 △△52102-374호(2004.5.11.) “연금보험료 추납신청서 접수·수리 시 유의사항 재통보”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 납부예외기간이 「국민연금법」 제9조 제1호의 무소득배우자 적용제외 대상기간에 해당되는지 여부를 확인하고 이에 해당되는 경우 동 기간을 제외한 후 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 2개 지사에서는 추납 신청한 납부예외기간이 국민연금 가입자의 무소득배우자로 적용제외 기간에 해당되는데도 이를 포함하여 추납기간으로 인정하였다.

그 결과 추납신청자 ○○○ 등 2명에게 추납신청기간 정정사유가 발생하였고, 연금보험료 000원을 착오 산정하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은 ○○○ 등 2명에 대하여 국민연금 가입자 자격 재확인을 통해 추납기간을 정정처리하고, 착오 산정된 추납보험료 총 000원을 적정하게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【4】

제 목 농어업인 비해당 처리에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 △△부-1970호(2010.7.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면, 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표1] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표1] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한월의 초일
임차기간 등록자/ 어업관련 증명서 등록자	■ 기간 종료일의 다음달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○지사 등 3개 지사는 건강보험 확인자를 건강보험 취득일의 다음달 초일(변동일이 초일인 경우 해당일)로 비해당 처리하지 않았고, ○○지사 등 3개 지사에서는 주소변경 및 과세자료 확인자의 농어업인 비해당 처리일을 잘못 결정하였다.

그 결과, 농어업인에 해당하지 않는 기간에 대한 국고보조금 000원이 잘못 지원되었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 8명에 대한 농어업인 비해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[5]

제 목 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

△△부-1082호(2010.6.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득 신고대상인 경우, 지사는 사업장·지역간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록 사업장탈퇴담당자는 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 28개 지사는 개인사업장 사용자 ○○○ 등 65명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않아 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 '근로자 없음'으로 사업장 탈퇴한
개인사업장 사용자에게 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【6】

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격취득 시와 납부재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 △△부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월(3일경) 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 2개 지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 10명을 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 사업장 ‘◇◇◇◇’의 ○○○ 등 10명의 사업장가입자에 대해 보험료 산정의 기준이 되는 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 ○○○ 등 8명에게 추가 고지금액 000원이 발생하였고, ○○○ 등 2명에게 환급금액 000원이 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은 ○○○ 등 10명에 대하여 건강보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 기준소득월액을 정정 처리하고, 부적정하게 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【7】

제 목 임의(계속)가입자 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ · ○○ ·
○○ · ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 기초수급자 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속가입자로 가입처리하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조 및 △△51104-217호(2001.5.26.) “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 16개 지사는 기준소득월액을 해당 가입자의 가입직전 조사된 소득보다 높은 금액으로 결정하였으며, ○○지사 등 11개 지사는 기준소득월액을 가입직전 소득보다 낮게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ○○○ 등 20명에게 환급금액 000원이 발생하였고, ○○○ 등 12명에게는 추가고지 금액 000원이 발생하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○
지사장)은 연금보험료를 과다 부과한 ○○○ 등 20명에 대하여 000원을 환급조치
하고, ○○○ 등 12명에 대하여는 과소 납부한 연금보험료 000원을 추가징수 하시기
바랍니다.

현지조치(시정)

【8】

제 목 납부예외기간에 대한 추후납부에 관한 사항

소관부서 ○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부 신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

「국민연금법」 제9조(지역가입자), 제14조(자격 등의 확인), 제91조(연금보험료 납부의 예외), 제92조(연금보험료의 추후 납부) 및 △△52102-374호(2004.5.11.) “연금보험료 추납신청서 접수·수리 시 유의사항 재통보”에 따르면 추납보험료의 납부를 신청하는 경우에는 그 납부예외 기간이 「국민연금법」 제9조 제1호의 무소득배우자 적용제외 대상기간에 해당되는지 여부를 확인한 후 접수·처리하여야 한다. 또한, 연금업무 담당자는 급여 청구서를 접수하면 자격·징수원부 전산조회 등을 거쳐 가입이력을 확인하고 그 이력이 사실관계에 부합되지 아니하는 경우에는 자격 담당부서에 정정요청 등 자격정리 후 급여결정 여부를 판단하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 2개 지사는 추납 신청한 납부예외기간이 국민연금 가입자의 무소득배우자로 적용제외 기간에 해당하나 이를 간과하여 당연적용 가입기간으로 착오 인정하여 노령연금을 지급결정 하였다.

그 결과 노령연금 수급자 ○○○ 등 2명에게 노령연금 000원을 과다 지급 하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은 ○○○ 등 2명에 대하여 가입기간으로 인정한 착오 추납기간을 관련 규정에 맞게 자격정리 하고, 가입기간 재산정 및 연금액을 변경하여 과다 지급한 노령연금 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【9】

제 목 유족연금차액일시보상금 적기 지급여부 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 가입자 사망시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 가입자의 19세 미만 자녀 또는 손자녀에게 유족연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면, 19세 미만의 자녀 또는 손자녀인 유족연금 수급권자가 19세 도달로 수급권 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적을 경우 그 차액을 일시금(유족연금차액 일시보상금)으로 지급하여야 한다. 또한 이러한 해당자에 대하여는 수급권자의 권익 보호를 위하여 유족연금 소멸 월 다음 달 초일에 해당 지사로 연금즉시이체 대상자 명부를 전송하고, 지사는 이를 확인 후 신속하게 이체하여야 한다.

그런데 ○○ 등 2개 지사는 유족연금액이 사망일시금보다 적어 유족연금 차액일시보상금 즉시 이체대상자로 2016. 9. 1., 2016. 11. 1. 일일확인대상자로 전송되었는데도 이를 처리하지 않았다.

그 결과 연금 즉시이체 대상자로 통보된 ○○○ 등 2명에게 유족연금차액 일시보상금 000원이 지급되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은 유족연금 수급권자 ○○○ 등 2명에게 유족연금차액일시보상금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【10】

제 목 반환(사망)일시금 지급사유발생일 적정에 관한 사항
부 서 ○○·○○지사
구 분 급여관리 분야
내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다. 다만, 가출·실종 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 사람에게는 지급하지 아니한다.

그런데 ○○지사 등 2개 지사는 지급연령도달로 반환일시금 수급권이 발생한 ○○○등 2명에 대하여 반환일시금 미청구 중 사망하여 반환일시금 미지급급여로 지급결정하여야 하는데도 사망일을 지급사유발생일로 하여 사망일시금으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은 ○○○ 등 2명에게 지급한 사망 일시금을 취소(회수 000원)하고 반환일시금 미지급금여(000원)를 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지하고 있다.

「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항 및 △△부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 판결(화해권고, 조정 등 포함)에 의하여 결정된 손해배상액을 ‘전액수령’한 경우에는 명확 방법으로, 판결문상 손해배상액과 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우 및 판결 외의 방법으로 손해배상금을 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급자의 일실회익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한, 불명확방법에 의한 유족연금 수급권자의 일실회익은 가입자의 일실회익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 법상 손해배상액의 범위로 인정한다.

그런데 ○○지사 등 5개 지사는 유족연금수급자의 일실회익을 불명확 방법으로 산정하면서 일실회익을 착오 산정하였다.

그 결과 유족연금 수급자의 손해배상금 수령에 따른 지급정지 기간을 잘못 산정하여 유족연금 000원을 과소 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 5명에 대하여 일실이익 및 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 과소 지급된 유족연금 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【12】

제 목 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지하고 있다.

△△부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 제3자 가해로 인한 장애·유족연금의 지급사유 발생일이 피해자인 가입자의 연령기준으로 만60세 이상인 경우 법 제114조의 적용범위에서 제외하되, 판결로 일실이익이 있는 것으로 확인된 경우 또는 판례에 의하여 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종¹⁾에 종사하는 자가 지급사유발생 당시 그 가동연한이 종료되지 않은 경우에는 예외적으로 장애·유족연금의 지급을 정지하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 유족연금 지급결정시 판결로 일실이익이 있는 것으로 명확히 확인 되지 않거나 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종에 종사하지 않았음에도 유족연금을 지급정지 하였다.

그 결과 ○○○의 유족연금 지급결정시 000원을 착오 지급정지 하였다.

1) (65세) 의사, 한의사, 농민, 치과의사, 소설가, 플라스틱제조업자, 개인약국 경영약사, 소규모주식회사 대표이사
(70세) 변호사, 목사, 법무사, 승려

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 수급자 ○○○의 일실회 및 지급정지 기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 착오 지급정지한 유족연금 000원을 추가 지급 하시기 바랍니다.